

1500599-88.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência -

2065667/2022 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, 23489865 - Delegacia de

Polícia de Itaquaquecetuba, 1188/22/304 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Denis de Oliveira ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500599-88.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500599-88.2022.8.26.0616 - 256/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência -

2065667/2022 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, 23489865 - Delegacia de

Polícia de Itaquaquecetuba, 1188/22/304 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Denis de Oliveira Cavalcante

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

DENIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 9 de março de 2022, por volta da 1h20min, na Praça Aurélio Fuga, nº 1, Jardim Pivari, nesta comarca de Poá, trazia com ele, para fim de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 66 porções de cocaína, pesando 19,04g, 23 porções de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha,

pesando 6,16g e 1 porção de maconha em invólucro plástico conhecido como "eppendorf", pesando 0,18g.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 96, 107/112).

A denúncia foi recebida em 24 de maio de 2022 (fls. 119).

O réu foi citado (fls. 131).

Durante a instrução, foram ouvidos o acusado e duas testemunhas arroladas pelas partes.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação do réu, afastando-se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06. O acusado postulou o reconhecimento do tráfico privilegiado e o afastamento das causas de aumento descritas na denúncia.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1, 12/16), boletins de ocorrência (fls. 2/4, 5/9), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudos de constatação (fls. 23/25, 26/31), legitimação (fls. 31), laudos de exame químico toxicológico (fls. 82/84, 91/92), comprovante de depósito (fls. 87) e laudo de exame de corpo de delito (fls. 94).

A autoria, por seu turno, é certa.

Na fase administrativa, o réu permaneceu em silêncio. (fls. 15).

Em juízo, permaneceu em silêncio novamente. Negou conhecer os policiais e não apresentou ressalvas.

Não obstante o silêncio do acusado, o relato das testemunhas confirmaram os fatos descritos na denúncia.

Welder Douglas Araújo dos Santos, policial militar, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina, perto da escola Benedita Garcia da Cruz. Notou que, durante a madrugada, o réu e a adolescente conversavam em local conhecido como ponto de tráfico de drogas (uma praça). Informou que, ao perceberem a aproximação da viatura, eles deixaram o local em sentidos diferentes, o que motivou a abordagem. Narrou que, na revista pessoal do réu, foram encontradas, no gesso do pé, que utilizava, as porções de drogas (cocaína, 'crack', maconha, 'skank') e o dinheiro em notas trocadas. Disse que foi encontrada uma pochete atrás do réu, que também continha mais drogas e dinheiro. Quanto à adolescente, afirmou que ela não foi revistada, mas apresentou espontaneamente a porção de maconha, que estava em seu poder. Questionados, o acusado admitiu seu envolvimento com o tráfico de drogas e a adolescente disse que comprou a porção de droga do réu. Reconheceu o acusado. Negou conhecê-lo.

No mesmo sentido, é o depoimento de Felipe Nascimento Santos Alves, que esclareceu que existe uma igreja na frente da praça.

Gabriele Eduarda Alves da Costa declarou, no distrito policial, que comprou uma porção de maconha do réu pelo valor de R\$ 10,00. Disse que, quando recebeu a porção do entorpecente, a viatura policial chegou.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos policiais militares são uníssomos e estão em consonância com o conjunto probatório produzido. Não existe, nos autos, qualquer elemento que infirme as declarações prestadas pelos policiais. Ao contrário, os funcionários que efetuaram a prisão do réu, ouvidos em juízo, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Aliás, toda testemunha, ao depor, presta compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de seus depoimentos até que se comprove cabalmente o contrário.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"O simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento (...)" (STF - RHC - Rel. Moreira Alves - JSTF- Lex 125/332).

"Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas

diligências" (TJSP - AC - Rel. Silva Leme - RT 417/94).

E, por ocasião do interrogatório, o acusado não se opôs à ouvida dos policiais militares arrolados na denúncia, tampouco indicou qualquer motivo pessoal justificador de eventual falsa imputação.

A destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, embora não demonstrem, por si só, a traficância, induzem à certeza da mercancia em razão da ausência de prova de que o entorpecente era destinado ao seu uso próprio (RT 538/380, 616/280, 618/341).

Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

E o dinheiro apreendido é outra circunstância indicativa da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o acusado não demonstrou a origem lícita de tais valores, ônus esse que lhe competia.

Neste rumo:

"Ônus da prova. Outra peculiaridade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no § 2º do art. 60. Caberá ao acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes" (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel; Lei de Drogas Anotada; ed. Saraiva; 1ª edição; 2007; São Paulo; p. 189).

Soma-se a esse quadro o relato da adolescente Gabriele, que confirmou, na delegacia de polícia, ter adquirido a porção de droga encontrada em seu poder do acusado.

Quanto à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, ela deve ser afastada, uma vez que, no horário em que ocorreram os fatos (1h20min), não estavam sendo ministradas aulas nas escolas.

De outro lado, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, haja vista que a conduta do réu envolveu a adolescente Gabriele Eduarda Alves da Costa, que adquiriu uma porção de droga do acusado.

Portanto, o conjunto probatório coligido (em especial, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão do dinheiro e os depoimentos dos policiais) evidenciou que o réu praticava o tráfico ilícito de drogas.

Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Primeiro, porque o delito em análise coloca em risco a saúde pública e fomenta a prática de outras infrações penais tão graves como o roubo, o latrocínio e o homicídio.

Segundo, porque o traficante demonstra que possui personalidade mal formada, já que desestrutura inúmeras famílias.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"Entorpecente - Tráfico - Pena - Substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Traficante de drogas que, em geral, apresenta personalidade mal formada, mormente pela nocividade decorrente de sua atividade deletéria à sociedade, em especial à juventude - Inteligência do art. 44, III, do CP, com a nova redação dada pela Lei 9.714/98" (RT 772/568).

"Pena - Reclusão - Tráfico de drogas - Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) - Existência - Recurso não provido neste aspecto." (Apelação Criminal nº 1.180.451-3/5 - Taubaté - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator Marcos Zanuzzi - 24.4.08 - v.u. - voto nº 15.940).

Necessário destacar que o réu foi preso em poder de 66 porções de cocaína e 23 de maconha, conduta essa que poderia atingir diversos usuários e desestruturar inúmeras famílias, o que revela a gravidade concreta do delito. Assim, tal circunstância impede a aplicação do benefício pleiteado (CP, art. 44, III).

Registra-se, também, que o HC 97256 do STF declarou, de modo incidental, a inconstitucionalidade da proibição da incidência do artigo 44 do Código Penal aos casos de tráfico ilícito de drogas, motivo por que não se aplica ao caso em tela.

Vale salientar, ainda, que o acusado, que responde a processo pelo crime de furto (fls. 32), não comprovou ocupação lícita (fls. 15: na delegacia, constou que o réu está desempregado), extraíndo-se, daí, que ele mantinha seu sustento com a

atividade ilícita. Bem por isso, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, principalmente por estar ausente o requisito previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

De rigor a condenação do acusado.

Passo a dosar a pena.

Em consonância com as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que, em relação ao tipo de entorpecente, a conduta de quem traz, para fins de tráfico, cocaína e maconha é muito mais grave do que aquele que tem somente maconha em decorrência do efeito devastador causado pela primeira droga, de poder altamente viciante. Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o crime foi praticado durante a pandemia, reconhecida tal situação como calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020. Tal agravante deve ser reconhecida (art. 61, inciso II, alínea 'j', CP), sendo prescindível que o agente tenha se valido de uma situação calamitosa para tirar proveito ilícito.

Assim, elevo a pena em 1/6, o que totaliza 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 675 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento descrita na denúncia (artigo 40, VII, Lei 11.343/06), acresço à pena a fração de 1/6, totalizando 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 785 dias-multa.

De outro lado, não há que falar na incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Conforme exposto anteriormente, o réu, que, no distrito policial, disse que estava desempregado (fls. 15), foi preso em poder de várias porções de maconha e cocaína e responde a processo por crime patrimonial. Além do mais, a conduta do acusado envolveu a adolescente Gabriele, pois vendeu uma porção de droga a ela, o que revela acentuada reprovação. Portanto, diante deste cenário, não é possível o reconhecimento da figura do pequeno traficante.

À míngua de informações sobre a situação financeira do réu, estabeleço o dia-multa no patamar mínimo.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, porque o acusado praticou crime equiparado ao hediondo. Salienta-se que tal atividade acarreta malefício à sociedade, tendo relação direta com o aumento da criminalidade. Deste modo, necessária a imposição de regime mais gravoso.

Indefiro o direito de recorrer em liberdade, pois ainda persistem os motivos que deram origem à decretação da prisão preventiva do réu (fls. 40/42). Ademais, o acusado permaneceu preso durante o trâmite do processo, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar DENIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 785 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Recomendo-o na prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Declaro a perda do dinheiro apreendido em favor da União nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Poá, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA